



# Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 14 moharrem 1428 – 2 février 2007

150<sup>ème</sup> année

N° 10

## Sommaire

### Lois

- Loi n° 2007-3 du 29 janvier 2007**, portant approbation d'une convention et d'un protocole entre la République Tunisienne et le Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude et l'évasion en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ..... **307**
- Loi n° 2007-4 du 29 janvier 2007**, portant approbation de la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée à Paris le 20 octobre 2005 lors de la 33ème session de la conférence générale de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture ..... **307**
- Loi n° 2007-5 du 29 janvier 2007**, portant approbation d'un accord entre la République Tunisienne et le Royaume des Pays-Bas dans le domaine des transports routiers de personnes et de marchandises et de transit ..... **307**

### Conseil Constitutionnel

- Avis n° 60-2006 du conseil constitutionnel**, sur un projet de loi portant approbation de la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles adoptés à Paris le 20 octobre 2005 lors de la 33ème session de la conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la sciences et la culture..... **308**
- Avis n° 61-2006 du conseil constitutionnel**, sur un projet de loi portant approbation d'une convention et d'un protocole entre la République Tunisienne et le Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude et l'évasion en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune..... **311**
- Avis n° 66-2006 du conseil constitutionnel**, sur un projet de loi portant approbation d'un accord entre la République Tunisienne et le Royaume des Pays-Bas dans le domaine des transports routiers de personnes et de marchandises et de transit ..... **314**
- Errata ..... **316**

## Décrets et Arrêtés

### Présidence de la République

|                                                                                                            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nomination du président de comité supérieur pour les droits de l'Homme et les libertés fondamentales ..... | 317 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

### Premier Ministère

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| Remplacement de membres au conseil économique et social..... | 317 |
|--------------------------------------------------------------|-----|

### Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Décret n° 2007-179 du 29 janvier 2007, déclarant d'utilité publique, les premiers travaux de dallage des trottoirs, de voiries et réhabilitation des routes dans quelques rues de la ville de Sfax.....                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 317 |
| Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 27 janvier 2007, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie «A3» dans le grade de programmeur au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques au ministère de l'intérieur et du développement local et les collectivités locales (conseils régionaux, communes) sous tutelle..... | 318 |
| Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 27 janvier 2007, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie «A3» dans le grade de technicien appartenant au corps technique commun des administrations publiques au ministère de l'intérieur et du développement local et les collectivités locales (conseils régionaux, communes) sous tutelle.....                        | 320 |

### Ministère des Affaires Etrangères

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Décret n° 2007-180 du 29 janvier 2007, portant ratification d'une convention entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française relative à l'équivalence des niveaux d'études de l'école internationale de Tunis..... | 328 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

### Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques

|                                                                                                                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Décrets du n° 2007-181 au n° 2007-184 du 29 janvier 2007, portant création de périmètres publics irrigués dans quelques délégations du gouvernorat de Sidi Bouzid..... | 328 |
| Nomination de membres au conseil national oléicole.....                                                                                                                | 331 |

### Ministère de l'Environnement et du Développement Durable

|                                                                                                                                                                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Décret n° 2007-185 du 29 janvier 2007, fixant l'organisation scientifique, administrative et financière de la banque nationale de gènes et les modalités de son fonctionnement. .... | 331 |
| Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'office national de l'assainissement.....                                                                                     | 334 |

### Ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire

|                                                                                                  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la société Tunisie-autoroutes..... | 334 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

### Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes Agées

|                                                                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nomination d'une attachée au cabinet de la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées..... | 334 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

### Ministère de la Santé Publique

|                                                                                                                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Décret n° 2007-187 du 29 janvier 2007, portant approbation du statut particulier du personnel du centre informatique du ministère de la santé publique..... | 334 |
| Nomination de membres au conseil d'administration de l'hôpital Sahloul de Sousse.....                                                                       | 335 |
| Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'hôpital Aziza Othmana de Tunis.....                                                                 | 335 |

### Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger

|                                                                                                                                                                                                    |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Décret n° 2007-188 du 29 janvier 2007, fixant le montant dû pour ouvrir droit aux prestations sanitaires, les modalités et les procédures de bénéfice de la couverture sanitaire des diplômés..... | 335 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

**Loi n° 2007-3 du 29 janvier 2007, portant approbation d'une convention et d'un protocole entre la République Tunisienne et le Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude et l'évasion en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (1).**

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique : Sont approuvés, la convention et le protocole conclus à Tunis le 7 octobre 2004 et annexés à la présente loi, entre la République Tunisienne et le Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude et l'évasion en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 29 janvier 2007.

**Zine El Abidine Ben Ali**

---

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 23 janvier 2007.

**Loi n° 2007-4 du 29 janvier 2007, portant approbation de la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée à Paris le 20 octobre 2005 lors de la 33<sup>ème</sup> session de la conférence générale de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (1).**

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique : Est approuvée, la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, annexée à la présente loi et adoptée à Paris le 20 octobre 2005 lors de la 33<sup>ème</sup> session de la conférence générale de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 29 janvier 2007.

**Zine El Abidine Ben Ali**

---

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 23 janvier 2007.

**Loi n° 2007-5 du 29 janvier 2007, portant approbation d'un accord entre la République Tunisienne et le Royaume des Pays-Bas dans le domaine des transports routiers de personnes et de marchandises et de transit (1).**

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique : Est approuvé, l'accord conclu à Tunis le 28 mai 2004 et annexé à la présente loi, entre la République Tunisienne et le Royaume des Pays-Bas dans le domaine des transports routiers de personnes et de marchandises et de transit.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 29 janvier 2007.

**Zine El Abidine Ben Ali**

---

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 23 janvier 2007.

## CONSEIL CONSTITUTIONNEL

### **Avis n°60 –2006 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi portant approbation de la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles adoptée à Paris le 20 octobre 2005 lors de la 33ème session de la conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation , la science et la culture**

Le Conseil constitutionnel ,

Vu la lettre du Président de la République en date du 20 novembre 2006 ,parvenue au Conseil constitutionnel le 21 novembre 2006 et lui soumettant un projet de loi portant approbation de la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles adoptée à Paris le 20 octobre 2005 lors de la 33ème session de la conférence générale de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture,

Vu la Constitution et notamment ses articles 32 et 72 ,

Vu la loi organique n°2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel ,

Vu le projet de loi portant approbation de la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles adoptée à Paris le 20 octobre 2005 lors de la 33ème session de la conférence générale de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture ,

Vu la convention objet de l'approbation ,

Où le rapport relatif au projet soumis et à la convention objet de l'approbation ,

Après délibération ,

#### **Sur la saisine du Conseil :**

Considérant qu'aux termes du deuxième paragraphe de l'article 32 de la Constitution , les traités relatifs à l'organisation internationale ne peuvent être ratifiés qu'après leur approbation par la Chambre des députés ;

Considérant que la convention annexée au projet de loi d'approbation comprend des dispositions relatives à l'organisation internationale ; qu'elle nécessite , par conséquent , qu'elle soit approuvée par la Chambre des députés , par une loi ;

Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la Constitution que le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par

le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution ;

Considérant que le projet de loi d'approbation , et notamment la convention qui lui est annexée , s'insère , eu égard à l'objet de ladite convention , dans le cadre des dispositions précitées de l'article 72 de la Constitution ;

#### **Sur le fond :**

Considérant que le projet de loi soumis a pour objet l'approbation de la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles adoptée à Paris le 20 octobre 2005 , lors de la 33ème session de la conférence générale de l'organisation des Nations unies pour l'éducation , la science et la culture ;

Considérant que la convention énonce , notamment , des principes généraux ayant trait , essentiellement au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la souveraineté des Etats , à l'égale dignité et au respect de toutes les cultures , à la solidarité et la coopération internationales , à la complémentarité des aspects économiques et culturels du développement , au développement durable , à la diversité culturelle et à l'ouverture sur les autres cultures dans le monde ;

Considérant que la convention prévoit un ensemble de dispositions s'insérant dans le cadre de ces principes et faisant état , notamment , de l'accord pour promouvoir les relations culturelles et ce , en établissant des partenariats entre les secteurs public et privé et les organisations à but non lucratif , en encourageant le dialogue entre les cultures , la coopération , la concertation et la coordination internationales, en vue de promouvoir les capacités des pays en développement dans le cadre de la protection et de la consolidation de la diversité des expressions culturelles , tout en affirmant le droit souverain pour toutes les parties dans la conception et l'exécution de leurs politiques culturelles et dans la prise de mesures pour réaliser les objectifs de la convention en question ; que la convention prévoit , également , les procédures relatives , au règlement des différends par la négociation , les bons offices, la médiation ou la conciliation ;

Considérant que la convention crée , par ailleurs , des institutions communes, tels la conférence des parties et le comité intergouvernemental , auxquelles sont confiées des missions relatives , notamment, à la coordination, à l'étude , à la protection et à la promotion des objectifs de la convention ;

Considérant qu'il apparaît de l'étude du projet soumis que les articles de la convention objet de l'approbation ne sont pas contraires à la Constitution et sont compatibles avec celle-ci ; que le projet de loi approuvant ladite convention est , par conséquent , conforme à la Constitution ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi portant approbation de la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles adoptée à Paris le 20 octobre 2005 lors de la 33ème session de la conférence générale de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation , la science et la culture , ainsi que la convention objet de l'approbation , ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 06 décembre 2006 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Abdelhakim BOURAOUI ,Mohamed ZINE, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE , madame Jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAID .

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi ABDENNADHER

**Avis n°61-2006 du Conseil constitutionnel**  
**sur un projet de loi portant approbation d'une convention et d'un**  
**protocole entre la République tunisienne et le Royaume de Belgique**  
**tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude et**  
**l'évasion en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune**

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 20 novembre 2006, parvenue au Conseil constitutionnel le 21 novembre 2006 et lui soumettant un projet de loi portant approbation d'une convention et d'un protocole entre la République tunisienne et le Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude et l'évasion en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,

Vu la Constitution et notamment ses articles 32, 34 et 72,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi portant approbation d'une convention et d'un protocole entre la République tunisienne et le Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude et l'évasion en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,

Vu la convention et le protocole objet de l'approbation,

Oùï le rapport relatif au projet soumis ainsi qu'à la convention et au protocole objet de l'approbation,

Après délibération,

**Sur la saisine du Conseil :**

Considérant qu'aux termes du deuxième paragraphe de l'article 32 de la Constitution, les traités contenant des dispositions à caractère législatif ne peuvent être ratifiés qu'après leur approbation par la Chambre des députés;

Considérant que la convention et le protocole annexés au projet de loi d'approbation contiennent des dispositions à caractère législatif ayant trait à la détermination de l'assiette, des taux et de la procédure de recouvrement de l'impôt ; qu'ils nécessitent, par conséquent, qu'ils soient approuvés par la Chambre des députés, par une loi;

Considérant que l'article 72 de la Constitution dispose, notamment, que le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont

soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution ;

Considérant que le projet de loi d'approbation, et notamment la convention et le protocole qui lui sont annexés, s'insère, eu égard à l'objet desdits convention et protocole, dans le cadre des dispositions précitées de l'article 72 de la Constitution..

**Sur le fond :**

Considérant que le projet de loi soumis a pour objet l'approbation par la Chambre des députés d'une convention et d'un protocole conclus à Tunis le 7 octobre 2004 entre la République tunisienne et le Royaume de Belgique et tendant à éviter la double imposition et prévenir la fraude et l'évasion en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;

Considérant que la convention annexée au projet de loi comprend des dispositions ayant trait, notamment, à la détermination des personnes soumises à ladite convention, aux impôts compris dans son champ d'application et au mode d'imposition des différentes catégories de revenus déterminées par ladite convention ; que celle-ci comprend, également, des dispositions tendant à éviter la double imposition et d'autres relatives à la non discrimination en matière fiscale entre les nationaux d'un Etat contractant et ceux de l'autre Etat contractant ainsi qu'entre les entreprises de chaque Etat exerçant la même activité sur le territoire de l'autre Etat contractant, à la procédure relative au règlement des différends à l'amiable et à l'échange de renseignements; qu'elle contient, en outre, des dispositions relatives à l'entrée en vigueur de la convention et à sa dénonciation ;

Considérant que le protocole annexé à la convention et complétant certaines de ses prescriptions dispose qu'il constitue une partie intégrante de ladite convention ;

Considérant que le protocole en question prévoit, notamment, des exemptions fiscales pour certains intérêts payés dans le pays d'origine, selon certaines conditions ;

Considérant qu'il apparaît de l'étude des articles de la convention et du protocole objet de l'approbation qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution et sont compatibles avec celle-ci ; que le projet de loi approuvant lesdits convention et protocole qui lui sont annexés est, par conséquent, conforme à la Constitution ;

**Emet l'avis suivant :**

Le projet de loi portant approbation d'une convention et d'un protocole entre la République tunisienne et le Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude et l'évasion en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi que la

convention et le protocole objet de l'approbation, ne soulèvent aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 06 décembre 2006 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Abdelhakim BOURAOUI, Mohamed ZINE, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE, madame Jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAID.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi ABDENNADHER

**Avis n° 66-2006 du Conseil constitutionnel  
sur un projet de loi portant approbation d'un accord conclu  
le 28 mai 2004 entre la République tunisienne et  
le Royaume des Pays-Bas dans le domaine des transports routiers de  
personnes et de marchandises et de transit**

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 18 décembre 2006, parvenue au Conseil constitutionnel le 19 décembre 2006 et lui soumettant un projet de loi portant approbation d'un accord entre la République tunisienne et le Royaume des Pays-Bas dans le domaine des transports routiers de personnes et de marchandises et de transit,

Vu la Constitution et notamment ses articles 32,34 et 72,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi portant approbation d'un accord entre la République tunisienne et le Royaume des Pays-Bas dans le domaine des transports routiers de personnes et de marchandises et de transit,

Vu l'accord objet de l'approbation,

Oùï le rapport relatif au projet soumis et à l'accord objet de l'approbation,

Après délibération,

**Sur la saisine du Conseil :**

Considérant qu'aux termes du deuxième paragraphe de l'article 32 de la Constitution, les traités portant engagement financier de l'Etat et ceux contenant des dispositions à caractère législatif ne peuvent être ratifiés qu'après leur approbation par la Chambre des députés ;

Considérant que l'accord soumis à l'examen du Conseil constitutionnel comprend un engagement financier de l'Etat ainsi que des dispositions à caractère législatif ; qu'il nécessite, par conséquent, qu'il soit approuvé par la Chambre des députés, par une loi ;

Considérant que l'article 72 de la Constitution dispose que la saisine du Conseil constitutionnel est obligatoire pour les projets de loi relatifs aux obligations ;

Considérant que les dispositions à caractère législatif contenues dans l'accord ont trait aux obligations ;

Considérant que le projet de loi d'approbation, et notamment l'accord qui lui est annexé, s'insère, eu égard à l'objet dudit accord, dans le cadre de la saisine obligatoire ;

**Sur le fond :**

Considérant que le projet de loi soumis vise l'approbation par la Chambre des députés de l'accord conclu à Tunis le 28 mai 2004 entre la République tunisienne et le Royaume des Pays-Bas dans le domaine des transports routiers de personnes et de marchandises et de transit ;

Considérant que l'objet de l'accord précité tend à faciliter et promouvoir le transport des personnes et des marchandises et le transit dans chacun des deux pays contractants ;

Considérant que l'accord prévoit, notamment, les règles relatives à son champ d'application, aux conditions d'exploitation du transport des personnes et des marchandises, aux exemptions fiscales consenties à cet effet, aux obligations des transporteurs ainsi qu'aux sanctions et aux mesures pouvant être prises en cas d'infractions graves ou répétées commises sur le territoire du pays d'accueil ;

Considérant que cet accord entre les deux parties contractantes fait naître des engagements financiers de l'Etat et des obligations mutuelles des transporteurs au moyen de véhicules immatriculés dans l'un des deux pays contractants, concernant les opérations de transport faites aussi bien à partir que vers, à travers ou à l'intérieur du territoire de l'autre partie contractante ;

Considérant qu'il apparaît de l'étude du projet soumis que les articles de l'accord objet de l'approbation ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution et sont compatibles avec celle-ci ; que le projet de loi approuvant ledit accord est, par conséquent, conforme à la Constitution ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi portant approbation d'un accord entre la République tunisienne et le Royaume des Pays-Bas dans le domaine des transports routiers de personnes et de marchandises et de transit, ainsi que l'accord objet de l'approbation, ne soulèvent aucune inconstitutionnalité .

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 27 décembre 2006 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres messieurs Abdelhakim BOURAOUI, Mabrouk BEN MOUSSA, Mohamed ZINE, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE et madame Jaouida GUIGA .

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi ABDENNADHER

## Errata

**Conseil constitutionnel**, avis n° 49-2006 sur un projet de loi organique portant modification de la loi organique n° 95-11 du 6 février 1995 relative aux structures sportives, JORT n° 101 du 19 décembre 2006 :

- Page 4305, ligne 29, lire «qui sont soumises » au lieu de «qui sont soumis ».
- Page 4306, ligne 4, lire «Le projet de loi organique portant modification de la loi organique n° 95-11 du 6 février 1995 » au lieu de «Le projet de loi organique n° 95-11 du 6 février 1995 ».

**Conseil constitutionnel**, avis n° 51-2006 concernant certaines dispositions du projet de loi de finances pour l'année 2007 :

- Page 4499, *in fine*, ajouter : « Considérant que les dispositions de l'article 74 sont, de la sorte, conformes à l'article 34 de la Constitution et compatibles avec son article 16 ; ».
- Page 4500, ligne 10, lire «code de la comptabilité publique » au lieu de «code de la compatibilité publique ».
- Page 4500, ligne 38, lire «le tiers auprès de qui l'opposition est faite » au lieu de «le tiers saisi ».
- Page 4500, ligne 73, lire «code de la comptabilité publique » au lieu de «code de comptabilité publique ».
- Page 4501, ligne 23, lire «du tiers auprès de qui l'opposition est faite » au lieu de « du tiers saisi ».

# décrets et arrêtés

## PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

### NOMINATION

**Par décret n° 2007-177 du 29 janvier 2007.**

Monsieur Monser Rouissi est nommé président du comité supérieur pour les droits de l'Homme et les libertés fondamentales.

## PREMIER MINISTERE

### NOMINATIONS

**Par décret n° 2007-178 du 29 janvier 2007.**

Les membres désignés ci-après sont remplacés au conseil économique et social pour la période restante à courir du mandat ainsi qu'il suit :

1) Les associations à caractère économique, social, technique, culturel, et familial :

Monsieur Abdelkrim El Khalki en remplacement de Monsieur Mohamed Hechmi Blouza.

2) Représentants de l'administration et des entreprises publiques :

Monsieur Kamel Omrane en remplacement de Madame Leila Bouzéidi.

## MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

**Décret n° 2007-179 du 29 janvier 2007, déclarant d'utilité publique, les premiers travaux de dallage des trottoirs, de voiries et réhabilitation des routes dans quelques rues de la ville de Sfax.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 85 - 43 du 25 avril 1985, la loi organique n° 91-24 du 30 avril 1991, la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995 et la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006,

Vu le code de la fiscalité locale promulgué par la loi n° 97-11 du 3 février 1997, tel que modifié et complété par la loi n° 2000 -82 du 9 août 2000, la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001, la loi n° 2002-76 du 23 juillet 2002, la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 et la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, et notamment ses articles 52 à 60,

Vu le décret du 16 juillet 1884, portant création de la commune de Sfax,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Sfax réuni, le 31 mai 2006,

Vu l'avis de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont déclarés d'utilité publique, les premiers travaux de dallage des trottoirs, de voiries et réhabilitation des routes dans quelques rues de la ville de Sfax, telles que mentionnées ci-après :

#### 1) Dallage des trottoirs :

- Route Elkassasat MC 120
- Route Saltania
- Route Mahdia

#### 2) Les premiers travaux de voiries :

##### Arrondissement Sidi Mansour :

- Zenket Charfeddine

##### Arrondissement Merkez Chaker :

- Route Elain Km 2 Rue Bachir Ben Zdira
- Rue Cité Bahri Rue en face de la Mosquée
- Zenket Jadida Route Menzel Chaker

##### Arrondissement R'bath :

- Rue Tawfik Boukri
- Rue Aycha Manoubia en face de l'école Ben Said
- Zenket Djmal

##### Arrondissement Cité El Habib :

- Zenket Ammous Route Soukra
- Rue Parallèle à Rue Asmara située derrière foyer à l'entrée Cité Bahri

- Rue Kobros

- Rue Reliant Route Soukra et Route M'harza

##### Arrondissement El Bousten :

- Rue Fousfat Cité Taawidi.

#### 3) Réhabilitation des routes :

##### Arrondissement Medina :

- Rue Sidi Abbes
- Rue Sidi Ali Karray
- Place Erramed
- Souk Kammour, Souk Rbaa, Souk Bouchouaycha
- Rue Mongi Slim
- Rue Sidi Ali Ennouri
- Rue Essebay
- Rue de la Kassba
- Rue Borj Ennar
- Rue Remada à la Nouvelle Médina

**Arrondissement cité El Habib :**

- Rue Yamen

**Arrondissement Merkez Chaker :**

- Zenket Ben Zghir

**Arrondissement R' bath :**

- Rue Imem Melek
- Zenket Maktab Route El Afran
- Rue Mosqué Sidi Bou Okkasine

**Arrondissement Sfax Nord :**

- Zenket Taktak
- Zenket Chichma

**Arrondissement El Bousten :**

- Rue El Mouhit
- Rue Ali Zehi

**Arrondissement Sidi Mansour :**

- Rue à cité Barka
- Zenket Maktab Cité Social
- Zenket Wada

Art. 2. - La participation des propriétaires riverains aux dépenses des premiers travaux visés à l'article premier du présent décret est fixée conformément aux dispositions des articles 52 à 60 du code de la fiscalité locale.

Art. 3. - Le ministre de l'intérieur et du développement local et la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 janvier 2007.

**Zine El Abidine Ben Ali**

**Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 27 janvier 2007, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie «A3» dans le grade de programmeur au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques au ministère de l'intérieur et du développement local et les collectivités locales (conseils régionaux, communes) sous tutelle.**

Le ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment le décret-loi n° 2005-1 du 10 août 2005 approuvé par la loi organique n° 2006-2 du 9 janvier 2006,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - L'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie «A3» dans le grade de programmeur au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - L'examen professionnel susvisé est ouvert par arrêté :

- \* du ministre de l'intérieur et du développement local si l'examen est ouvert au profit du ministère,

- \* du gouverneur si l'examen est ouvert au profit du conseil régional ou des municipalités sous sa tutelle,

- du président de la commune si l'examen est ouvert au profit de la municipalité.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en examen et leur répartition éventuelle selon les différents postes d'affectation,

- la date de clôture de la liste d'inscription,

- la date du déroulement de l'examen professionnel.

Art. 3. - L'examen professionnel susvisé est supervisé par un jury dont la composition susvisée est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à passer l'examen professionnel cité plus haut,

- superviser le déroulement des épreuves et leur correction,

- classer les candidats par ordre de mérite,

- proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 4. - L'examen professionnel susvisé est ouvert aux agents temporaires de la sous-catégorie «A3» exerçant la fonction de programmeur auprès de l'administration concernée, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans leur catégorie à la date de clôture des candidatures.

Art. 5. - Les candidats à l'examen professionnel susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique, ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration d'origine accompagnées des pièces suivantes :

- a) un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration ou son représentant,

- b) une ampliation dûment certifiée conforme de l'arrêté portant recrutement du candidat en qualité d'agent temporaire de la sous-catégorie «A3» occupant l'emploi de programmeur au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques,

c) une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 6. - Est rejetée, toute candidature enregistrée au bureau d'ordre après la clôture du registre d'inscription.

Art. 7. - La liste des candidats admis à participer à l'examen professionnel est arrêtée sur proposition du jury de l'examen professionnel par le ministre de l'intérieur et du développement local ou le gouverneur ou le président de la commune, et ce, selon les dispositions de l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.

Art. 8. - L'examen professionnel sur épreuves susvisé comporte deux épreuves écrites :

1) une épreuve portant sur l'administration tunisienne et la culture générale,

2) une épreuve professionnelle.

Le programme de ces deux épreuves est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et le coefficient appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

| Nature de l'épreuve                                                        | Durée    | Coefficient |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| Une épreuve portant sur l'administration tunisienne et la culture générale | 2 heures | (1)         |
| - Epreuve professionnelle                                                  | 3 heures | (2)         |

Art. 9. - L'épreuve professionnelle a lieu indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat et l'épreuve portant sur l'administration tunisienne et la culture générale a lieu obligatoirement en langue arabe en quatre (4) pages au maximum, ne sont pas prises en considération les pages dépassant le nombre maximum précité.

Art. 10. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent avoir à leur disposition pendant la durée des épreuves ni de livres, ni de brochures, ni notes, ni tout autre document de quelque nature que ce soit.

Il est interdit aux candidats :

a- de communiquer entre-eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur,

b- de sortir de la salle d'examen sans l'autorisation de l'un des surveillants des épreuves,

c- de quitter définitivement le lieu des épreuves sans remettre leurs copies.

Les candidats doivent se prêter au contrôle et aux vérifications nécessaires.

Art. 11. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer à tout concours ou examen administratifs ultérieurs pendant cinq (5) ans.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté de l'autorité compétente.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 12. - Les deux épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de zéro (0) à vingt (20), la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux (2) dernières notes.

Art. 13. - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (6/20) est éliminatoire.

Art. 14. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un minimum de trente (30) points pour l'ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade, et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 15 - La liste des candidats admis à l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie «A3» dans le grade de programmeur au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques est arrêtée par le ministre de l'intérieur et du développement local ou le gouverneur ou le président de la commune, et ce, selon les dispositions de l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.

Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 janvier 2007.

*Le ministre de l'intérieur et du développement local*

**Rafik Belhaj Kacem**

*Vu*

*Le Premier ministre*

**Mohamed Ghannouchi**

## **ANNEXE**

### **Programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « A3 » dans le grade de programmeur**

#### ***I - Epreuve professionnelle :***

##### **a) Architecture des ordinateurs :**

- Architectures des mini et des micro-ordinateurs, mémoires virtuelles et mémoires auxiliaires.

- Logiciels.

##### **b) Systèmes d'exploitation :**

- Types et caractéristiques des systèmes d'exploitation (MS/DOS, Unix, Windows).

##### **c) Fichiers et langage de programmation :**

- Organisation des fichiers, méthodes d'accès, langage de programmation (COBOL, V.B, Windev).

##### **d) Base de données :**

- Généralités sur les bases de données : les S.G.B.D.

## **II - Une épreuve portant sur l'administration tunisienne et la culture générale**

- L'organisation administrative de la Tunisie.
- \* L'administration centrale.
- \* L'administration régionale.
- \* L'administration locale (commune, conseils régionaux).
- L'organisation économique en Tunisie.
- Le budget, (préparation, exécution, contrôle).
- Les sujets d'actualité (politiques, économiques, sociaux et culturels).
- La société de l'information et de la communication.

### **Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 27 janvier 2007, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie «A3» dans le grade de technicien appartenant au corps technique commun des administrations publiques au ministère de l'intérieur et du développement local et les collectivités locales (conseils régionaux, communes) sous tutelle.**

Le ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2005-1 du 10 août 2005 approuvé par la loi organique n° 2006-2 du 9 janvier 2006,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003.

Arrête :

Article premier. - L'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie «A3» dans le grade de technicien au corps technique commun des administrations publiques est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - L'examen professionnel susvisé est ouvert par arrêté :

\* du ministre de l'intérieur et du développement local si l'examen est ouvert au profit du ministère,

\* du gouverneur si l'examen est ouvert au profit du conseil régional ou des municipalités sous sa tutelle,

\* du président de la commune si l'examen est ouvert au profit de la municipalité.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en examen et leur répartition éventuelle selon les différents postes d'affectation,

- la date de clôture de la liste d'inscription des candidatures,

- la date du déroulement de l'examen professionnel.

Art. 3. - L'examen professionnel susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à passer l'examen professionnel,

- superviser le déroulement des épreuves et leur correction,

- classer les candidats par ordre de mérite,

- proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 4. - L'examen professionnel susvisé est ouvert aux agents temporaires de la sous-catégorie «A3» exerçant l'emploi de technicien auprès de l'administration concernée et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans la catégorie à la date de clôture des candidatures.

Art. 5. - Les candidats à l'examen professionnel susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique, ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration d'origine accompagnées des pièces suivantes :

a) un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration ou son représentant,

b) une ampliation dûment certifiée conforme de l'arrêté portant recrutement du candidat en qualité d'agent temporaire de la sous-catégorie «A3» occupant l'emploi de technicien au corps technique commun des administrations publiques,

c) une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 6. - Est rejetée, toute candidature enregistrée au bureau d'ordre après la clôture du registre d'inscription.

Art. 7. - La liste des candidats admis à participer à l'examen professionnel est arrêtée sur proposition du jury de l'examen professionnel par le ministre de l'intérieur et du développement local ou le gouverneur ou le président de la commune et ce, selon les dispositions de l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.

Art. 8. - L'examen professionnel sur épreuves susvisé comporte deux épreuves écrites :

1) une épreuve portant sur l'administration tunisienne et la culture générale,

2) une épreuve professionnelle selon la spécialité du candidat.

Le programme de ces deux épreuves est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et le coefficient appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

| Nature de l'épreuve                                                               | Durée    | Coefficient |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| Une épreuve écrite portant sur l'administration tunisienne et la culture générale | 2 heures | (1)         |
| Une épreuve professionnelle                                                       | 3 heures | (2)         |

Art. 9. - L'épreuve professionnelle a lieu indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat et l'épreuve portant sur l'administration tunisienne et la culture générale a lieu obligatoirement en langue arabe en quatre (4) pages au maximum, ne sont pas prises en considération les pages dépassant le nombre maximum précité.

Art. 10. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent avoir à leur disposition pendant la durée des épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni tout autre document de quelque nature que ce soit.

Il est interdit aux candidats :

- a- de communiquer entre - eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur,
- b- de sortir de la salle d'examen sans l'autorisation de l'un des surveillants des épreuves,
- c- de quitter définitivement le lieu des épreuves sans remettre leurs copies.

Les candidats doivent se prêter au contrôle et aux vérifications nécessaires.

Art. 11. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer à tout concours ou examen administratifs ultérieurs pendant cinq (5) ans.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté de l'autorité compétente.

bute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 12. - Les deux épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de zéro (0) à vingt (20), la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux (2) notes.

Art. 13. - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (6/20) est éliminatoire.

Art. 14. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un minimum de trente (30) points pour l'ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans la catégorie et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 15. - La liste des candidats admis à l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie « A3 » dans le grade de technicien au corps technique commun des administrations publiques est arrêtée par le ministre de l'intérieur et du développement local ou le gouverneur ou le président de la commune, et ce, selon les dispositions de l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.

Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 janvier 2007.

*Le ministre de l'intérieur et du  
développement local*

**Rafik Belhaj Kacem**

*Vu*

*Le Premier ministre*

**Mohamed Ghannouchi**

## ANNEXE

**Programme de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents Temporaires de la sous-catégorie « A3 » dans le grade de technicien appartenant au corps commun des administrations publiques au ministère de l'intérieur et du développement local et les collectivités locales (conseils régionaux, communes) sous tutelle.**

### A - EPREUVE PROFESSIONNELLE

#### I - Génie Civil :

##### **1- Spécialité : Ponts et chaussées :**

###### **\* Généralités :**

Recensement et comptage, notions élémentaires sur les véhicules et les qualités superficielles de la chaussée, caractéristiques géométriques des routes, capacité d'une route, chaux, ciments, liants hydrocarbonés, béton et mortiers.

###### **\* Routes :**

- Classification des sols d'après les essais et essais classiques de géotechniques d'exécution, comparaison entre chaussées souples et rigides, matériel des travaux routiers, contrôle des chantiers routiers, entretien et exploitation des routes et des pistes en Tunisie (entretien courant, entretien périodique, coût de l'entretien, signalisation, éclairage et sécurité routière), différents éléments et pièces d'un projet routier, normes routières et réglementation.

###### **\* Etudes routières :**

- Calcul des débits, calcul des débouchés superficiel et linéaire, définitions des travaux topographiques nécessaires à l'exécution d'un projet routier (échelle, bande à levée ...), élaboration des projets routiers, différents stades d'élaboration, différentes pièces et éléments d'un projet routier, normes routières et réglementation, études d'un tronçon de route comportant tous les problèmes ayant trait à la route projetée.

###### **\* Résistance des matériaux :**

- Théorie de l'élasticité.
- Routes droites et flexion plane.
- Effet de l'effort normal.
- Caractéristiques mécaniques en essai de traction.
- Les contraintes résiduelles.
- Comportement des pièces en fatigue.

##### **2- Spécialité : Bâtiment :**

- Nature et qualités physiques et mécaniques des sols : (différents terrains, sondages contraintes des sols, force portante ...).
- Fondations : (différents types, condition d'exécution, avantages et inconvénients de chaque système).
- Conception et calcul de structure simple.
- Superstructures et gros œuvres :
- Murs (divers types, cloisons, murs rideaux, stabilité des murs, ouvertures des murs, différents types et caractéristiques de la maçonnerie).

- Planchers jointement et rejointement, joints de dilatation et de rupture enduits aux liants hydrauliques, percements et scellements, conduite et gaine poutres, travaux de plâtrerie, ouvrage en stuc, carrelages et produits céramiques.

- Matériaux traditionnels : agrégats, chaux, ciment, plâtre, mortiers et bétons, mise ne œuvre, transport du béton, épandage et vibration, béton coulé sous l'eau, coffrage.

Constitution d'un dossier d'exécution (pièces écrites, plans, différents lots pour la construction d'un lycée, d'un hôpital et d'un immeuble d'habitation), indication sur les coûts des principaux postes de travaux, différentes surcharges d'exploitation adoptées pour les bâtiments (bureaux, écoles, boutiques, hôpitaux, salles de spectacles).

- terrassements
- fondations
- maçonnerie
- planchers
- étanchéité
- enduits
- escaliers
- revêtement des sols et murs
- notions sur les équipements de détails.

### **3- Spécialité : Topographie et cartographie**

#### **A- Topographie générale**

- Système de projection, feuilles de projection, coordonnées rectangulaires.
- Mesure des longueurs, détermination des angles, détermination d'un point.
- Représentation des formes du terrain.
- Nivellement direct et indirect, détermination altimétrique d'un point.
- Méthodes de lever.
- Le nivellement de précision, instruments de mesure erreurs et correction affectant le nivellement

#### **B- Géodésie :**

- Généralités, les appareils de levers et de mesures.
- Les systèmes de projection.
- Notions sur la théorie des erreurs.
- La théorie des moindres carrés et les méthodes de compensation.
- Le nivellement de précision.

#### **C- Photogramétrie :**

- Généralités, les appareils de levée et de mesure, détermination des points du canevas, point du canevas du sol,
- Triangulation planimétrique ou radiale, triangulation aérienne spéciale à l'aide d'appareil analogue ou aérocheminement, principe, triangulation analytique.
- Notions sur la théorie des erreurs de compensation.

#### **D - Cartographie :**

- Définition de la cartographie
- Histoire de la cartographie
- Forme de la terre et coordonnées : dimensions et forme de la terre.
- Le système des méridiens et parallèles.
- Les projections cartographiques :

- Propriété et classement des systèmes de projection.
- Choix de la projection en fonction des altérations.
- Choix de la projection en fonction de la région à cartographier
- Problèmes particuliers aux planisphères.
- Changement de système de projection (transposition graphique, optique et mécanique).
- Echelle, découpage et canevas de référence.
- Mesure sur les cartes.
- Fautes et erreurs,
- Origine des erreurs.
- Types de mesures

Expression et représentation graphique :

- Schématisation, symbole.
- Emploi de la couleur.
- Les fonctions de la représentation graphique.
- Théorie de l'image.
- Règle de lisibilité.
- Divers systèmes d'expression et de représentation cartographique.
- Topographique.
- Convention, spécification.
- Représentation de la planimétrie.
- Représentation du relief.
- Cartographie thématique, technique de reproduction et d'impression :
- Généralités sur les procédés et les matériaux.
- Reproductions photographiques.
- Composition des écritures.
- Procédés lithographiques.

Elaboration et rédaction :

- Organisation de la carte.
- Normalisation, production.
- Conservation, entretien et transformation.

Organismes cartographiques.

- Organisations cartographiques nationales.
- Organisations cartographiques internationales.
- Associations.

#### **4- Spécialité : hydraulique et génie civil :**

Généralités sur l'écoulement d'eau :

- Matériaux et procédés de construction.
- Les fondations.
- Différents systèmes d'assainissement urbain.
- Calcul des réseaux.
- Pose et essai des réseaux – moyens techniques utiles.
- Problèmes pratiques de calcul d'un réseau de distribution.

Conduites simples ou en dérivation :

- Conduites d'aspiration de refoulement
- Mesures des pressions et de débits.
- Divers types de pompe.

- Canalisation : divers types, caractéristiques, qualités, principes de fabrication, accessoires de conduites.
- Définition du bassin versant et ses caractéristiques.
- Calcul de la pluviométrie sur un bassin versant.
- Différents modes de jaugeage d'une rivière.
- Equipement d'une station de jaugeage.
- Matériel utilisé et principe d'utilisation.
- Calcul d'une crue rivière.
- Différents types de barrages et matériaux le constituant.
- Matériel de terrassement : description, fonction.
- Essai de compactage – matériel employé et mode opératoire.
- Contrôle d'exécution d'une digue en terre et mode opératoire.

#### **5- Spécialité : Aménagement du territoire urbanisme**

- Elaboration des plans d'aménagement, procédures d'élaboration des plans d'aménagement.
- Equilibre régional.
- La science des plans des villes.
- Les problèmes des voies publiques et des places publiques.
- Les bâtiments (hauteur des bâtiments et zones des hauteurs).
- Problèmes que posent l'occupation au sol.

#### **II- Spécialité : Electricité :**

- Instrumentation et mesure.
- Loi d'Ohm et de Krchoef en courant alternatif.
- Puissance et énergie active.
- Puissance et énergie réactive.
- Puissance apparente.
- Courant triphasé.
- Production de courant alternatif triphasé.
- Montages en étoile et en triangle.
- Les composants électriques résistance, transformateur, condensateur.
- Les moteurs à courant continu.
- Les moteurs synchrones et asynchrones.
- Dipôle et quadripôles.
- Physique électronique.
- Diodes et transistors.
- Amplificateur opérationnel.
- Amplification.
- Circuit intégré.

#### **III- Electronique :**

- Dipôle et quadripôles.
- Traitement de signal.
- Physique électronique.
- Diodes et transistors.
- Amplificateur opérationnel.
- Amplification.
- Filtrage, modulation, démodulation.

- Circuit intégré.

#### **IV- Spécialité informatique :**

##### **1) Réseaux informatiques :**

- Architecture des ordinateurs
- Systèmes d'exploitation des ordinateurs
- Réseaux locaux et externes (« LAN » et « WAN »)
- Sécurité informatique
- Internet / Intranet
- Installation et configuration des équipements réseaux

##### **2) Maintenance :**

- Architecture des ordinateurs
- Systèmes d'exploitation des ordinateurs
- Réseaux locaux et externes (« LAN » et « WAN »)
- Sécurité informatique
- Maintenance des équipements réseaux.

#### **V- Spécialité :Mécanique :**

##### **1) Notion de cinématique :**

Cinématique d'un corps solide, translation, relation, mouvement hélicoïdal, composition des vitesses et des accélérations.

Vitesse de glissement, vecteur pivotant, vecteur roulant.

Mouvement plan (ou plan sur plan) : application à l'étude du système biellemannivelle.

Mouvement continue quelconque d'un solide.

##### **2) Notions de dynamique :**

Généralités sur le mouvement d'un corps solide autour d'un point fixe, équations du mouvement formule d'Euler, théorème de Poinsot.

Mouvement d'un solide pesant suspendu par un point.

Petites oscillations autour d'une position d'équilibre stable.

Thèmes dynamiques et mécaniques des fluides :

- Principe et l'équivalence les gaz parfaits
- Principe de Carnot
- Fluides industriels

L'énergie utilisable (théorème de Gouy)

Loi générale des écoulements d'un fluide compressible en régime permanent.

##### **3) Technologie :**

Etudes des engrenages.

Train des roues dentées, mouvements différentiels

Boîtes de vitesse pour machines outils.

Courbes roulantes

Gaines, système articulés.

Les liaisons, principe et procédé, organes d'assemblage élémentaire.

Immobilisation relative et deux pièces de machines.  
 Mouvement relatif et deux pièces de machines, organes de transmissions mécaniques.  
 Embrayages.  
 Freins.  
 Transmission du mouvement circulaire.  
 Organes de variation de vitesse.  
 Organes de transmission avec transformation de mouvement.

#### **4) Matériaux :**

Différents matériaux, sidérurgie, métallurgie des métaux non ferreux, produits sidérurgiques, métaux et alliages non ferreux, le bois, les matières premières industrielles d'origine organique ou minérale.

Machines outils à métaux (les tours, les fraiseuses, les perceuses, raboteuses et étaux, limeurs, aloseuses, machines à meuler et rectifier).

#### **5) Electrotechnique générale :**

Machines à courant continu de type courant.  
 Machines à courant alternatif de type courant  
 Organes de commande des machines électriques.  
 Les applications de la commande électrique

#### **VI - Spécialité : Génie agricole :**

##### **\* Le climat :**

- Les facteurs climatiques.
- Définition du climat à partir de ces facteurs.
- Les grands types de climat.
- Les climats tunisiens.

##### **\* Le sol :**

- Le sol et ses propriétés physiques.
- Le sol et ses propriétés chimiques.
- Le sol milieu vivant.
- Genèse des sols.
- Appréciation pratique des sols.
- Action de l'homme sur le sol.
- Les façons culturales.
- La fertilisation.
- Les amendements.
- L'eau.
- Action de l'homme sur les plantes.
- Assolement et rotation.

##### **\* Floriculture et aménagement des jardins :**

Nomenclature, classique, multiplications générative et végétative des plantes florales, régulation de la croissance des plantes ornementales, soins culturaux, les plantes annuelles, bisannuelles, males, vivaces, les plantes bulbeuses, les plantes d'appartement à feuille décorative (description multiplication, culture) aménagement des jardins et des naves

#### **B - Epreuve portant sur l'administration Tunisienne et la culture générale**

- Attributions du ministère de l'intérieur et du développement local.
- Gouvernorat, conseil régional.
- La commune, organisation et attributions.
- Statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.
- Statut particulier au corps technique commun des administrations publiques.
- Les sujets d'actualité (politiques, économiques, sociaux et culturels).

**MINISTERE DES AFFAIRES  
ETRANGERES**

**Décret n° 2007-180 du 29 janvier 2007, portant ratification d'une convention entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française relative à l'équivalence des niveaux d'études de l'école internationale de Tunis.**

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la convention conclue à Tunis le 5 décembre 2006, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française relative à l'équivalence des niveaux d'études de l'école internationale de Tunis.

Décète :

Article Premier. - Est ratifiée, la convention conclue à Tunis le 5 décembre 2006 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française relative à l'équivalence des niveaux d'études de l'école internationale de Tunis.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 janvier 2007.

**Zine El Abidine Ben Ali**

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE  
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

**Décret n° 2007-181 du 29 janvier 2007, portant création d'un périmètre public irrigué à Hseinya de la délégation de Jelma, au gouvernorat de Sidi Bouzid.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-137 du 28 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sidi Bouzid,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 27 octobre 2006,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Hseinya de la délégation de Jelma, au gouvernorat de Sidi Bouzid sur une superficie de cent trente neuf hectares (139 ha) environ, dont quatre vingt deux hectares (82 ha) sont irrigables délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut, en aucune façon, excéder une limite de vingt hectares (20 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à un hectare et cinquante ares (1 ha et 50 ares) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Hseinya, prévue à l'article 2 (nouveau) de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à trois cent cinquante dinars (350 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence, la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Sidi Bouzid approuvée par le décret n° 88-137 du 28 janvier 1988, est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 janvier 2007.

**Zine El Abidine Ben Ali**

**Décret n° 2007-182 du 29 janvier 2007, portant création d'un périmètre public irrigué à Lezirg de la délégation de Jelma, au gouvernorat de Sidi Bouzid.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-137 du 28 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sidi Bouzid,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 27 octobre 2006,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Lezirg de la délégation de Jelma, au gouvernorat de Sidi Bouzid sur une superficie de deux cent et un hectares (201 ha) environ, dont cent deux hectares (102 ha) sont irrigables délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut, en aucune façon, excéder une limite de vingt hectares (20 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à un hectare (1 ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Lezirg, prévue à l'article 2 (nouveau) de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à trois cent quatre vingt et un dinars (381 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence, la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Sidi Bouzid approuvée par le décret n° 88-137 du 28 janvier 1988 est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 janvier 2007.

**Zine El Abidine Ben Ali**

**Décret n° 2007-183 du 29 janvier 2007, portant création d'un périmètre public irrigué à Horchene de la délégation de Sidi Ali Ben Aoun, au gouvernorat de Sidi Bouzid.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-137 du 28 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sidi Bouzid,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 27 octobre 2006,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Horchene de la délégation de Sidi Ali Ben Aoun, au gouvernorat de Sidi Bouzid sur une superficie de quarante huit hectares (48 ha) environ, dont quarante trois hectares (43 ha) sont irrigables délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut, en aucune façon, excéder une limite de dix hectares (10 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à un hectare (1 ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Horchene, prévue à l'article 2 (nouveau) de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à trois cent soixante seize dinars (376 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence, la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Sidi Bouzid approuvée par le décret n° 88-137 du 28 janvier 1988 est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 janvier 2007.

**Zine El Abidine Ben Ali**

**Décret n° 2007-184 du 29 janvier 2007, portant création d'un périmètre public irrigué à Errabta de la délégation de Sidi Ali Ben Aoun, au gouvernorat de Sidi Bouzid.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-137 du 28 janvier 1988 fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sidi Bouzid,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 27 octobre 2006,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Errabta de la délégation de Sidi Ali Ben Aoun, au gouvernorat de Sidi Bouzid sur une superficie de cent quarante deux hectares (142 ha) environ, dont soixante et onze hectares (71 ha) sont irrigables délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut, en aucune façon, excéder une limite de vingt hectares (20 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à un hectare (1 ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué d'Errabta, prévue à l'article 2 (nouveau) de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à trois cent quarante dinars (340 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence, la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Sidi Bouzid approuvée par le décret n° 88-137 du 28 janvier 1988 est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 janvier 2007.

**Zine El Abidine Ben Ali**

## NOMINATIONS

### Par arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 27 janvier 2007.

Sont désignées membre du conseil national oléicole en tant que représentant de l'union Tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat les personnes suivantes :

- Arref Belkhiria.
- Chihab Slema.
- Chedly Mouralie.

En remplacement de :

- Mohsen Boujbel.
- Ali Ben Mbarek.
- Béchir Ben Yeder.

### MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

### Décret n° 2007-185 du 29 janvier 2007, fixant l'organisation scientifique, administrative et financière de la banque nationale de gènes et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'environnement et du développement durable,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tous les textes qui l'ont modifiée et complétée notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée et complétée notamment la loi n° 2006-73 du 9 novembre 2006,

Vu le décret n° 91-517 du 10 avril 1991, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général, de secrétaire principal, et de secrétaire des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, tel que modifié par le décret n° 2002-24 du 8 janvier 2002,

Vu le décret n° 97-938 du 19 mai 1997, portant organisation scientifique, administrative et financière des établissements publics de recherche scientifique et modalités de leur fonctionnement,

Vu le décret n° 97-939 du 19 mai 1997, portant organisation des Laboratoires et des unités de recherche et modalités de leur fonctionnement, tel que modifié et complété par le décret n° 2001-2777 du 6 décembre 2001 et le décret n° 2006-1342 du 15 mai 2006,

Vu le décret n° 2001-1182 du 22 mai 2001, fixant les modalités d'utilisation des revenus provenant des activités des universités et des établissements qui en relèvent,

Vu le décret n° 2003-1748 du 11 août 2003, portant création de la banque nationale de gènes,

Vu le décret n° 2005-2933 du 1<sup>er</sup> novembre 2005, fixant les attributions du ministère de l'environnement et du développement durable,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local, du ministre de l'enseignement supérieur, du ministre de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences, du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre du commerce et de l'artisanat, du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, du ministre des finances, du ministre de la santé publique et du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

#### CHAPITRE PREMIER

##### Dispositions générales

Article premier. - Le présent décret fixe l'organisation scientifique, administrative et financière et les modalités de fonctionnement de la banque nationale de gènes.

#### CHAPITRE II

##### Organisation scientifique

Art. 2. - La banque nationale de gènes comprend :

- un conseil scientifique,
- des laboratoires de recherche,
- des unités spécialisées.

##### Section I - Le conseil scientifique

Art. 3. - Le conseil scientifique de la banque nationale des gènes a caractère consultatif et est chargé de ce qui suit :

- contribuer à l'élaboration et la mise en oeuvre des stratégies nationales en matière de conservation et de préservation des ressources génétiques,
- donner un avis sur les politiques et les orientations à suivre à l'échelle nationale en matière de conservation et de préservation des ressources génétiques,
- donner un avis sur toutes les questions relatives à la politique scientifique de la banque nationale de gènes,
- coordonner entre la banque nationale de gènes et les établissements scientifiques, les structures publiques et les intervenants en matière de conservation et de préservation des ressources génétiques,
- veiller au suivi et à l'évaluation des activités de la banque nationale de gènes,
- élaborer un plan d'action pour la conservation des ressources génétiques et veiller à sa mise en oeuvre, son suivi et sa valorisation,
- coordonner et coopérer avec les établissements exerçants dans ce domaine à l'échelle régionale et internationale,
- contrôler et actualiser périodiquement la base de données,
- proposer la création, la suppression et la transformation des laboratoires ou des unités scientifiques spécialisées,

- donner un avis sur les projets de conventions de coopération scientifique dans le domaine d'activité de la banque nationale de gènes,

- appuyer, encadrer, évaluer et valoriser les programmes et les projets de recherche dans les domaines d'activité de la banque nationale de gènes et leurs exploitation.

Art. 4. - Le conseil scientifique est composé comme suit :

- le directeur général de la banque nationale de gènes : président,

- les chefs de laboratoire de la banque nationale de gènes : membres,

- les chefs des unités spécialisées de la banque nationale de gènes : membres,

- le secrétaire général de la banque nationale de gènes : rapporteur,

- des représentants des personnels de recherche dont le nombre et les modalités d'élection sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'environnement et du développement durable et le ministre de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences,

- des personnalités scientifiques relevant des universités et du domaine de la recherche et des représentants du secteur socio-économique concerné, choisis en fonction de leur compétence et désignés par arrêté du ministre de l'environnement et du développement durable après avis du directeur général de la banque nationale de gènes.

Le président du conseil scientifique peut inviter toute personne ayant compétence dans une des questions inscrites à l'ordre du jour du conseil pour contribuer aux travaux du conseil avec avis consultatif.

Art. 5. - Le conseil scientifique peut proposer la création de comités techniques spécialisés pour l'aider à accomplir sa mission. Ces comités donnent leur avis sur les questions qui leur sont soumises et les transmettent au conseil scientifique.

Ces comités sont créés par décision du ministre de l'environnement et du développement durable.

Art. 6. - Le conseil scientifique est soumis, en ce qui concerne la périodicité et les modalités de convocation à ses réunions, aux dispositions de l'article 6 du décret n° 97-938 du 19 mai 1997 susvisé.

Art. 7. - Le mandat des membres élus au conseil scientifique est fixé à quatre ans. Il est renouvelable une seule fois. En cas de vacance pour quelque raison que se soit, un nouveau membre est élu pour la période restante du mandat, et ce, dans un délai de trois mois.

Le mandat des membres désignés est fixé à quatre ans. Il est renouvelable.

Art. 8. - Un rapport annuel résumant les activités du conseil scientifique est préparé et transmis au ministre de l'intérieur et du développement local, au ministre des finances, au ministre de l'enseignement supérieur, au ministre de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences, au ministre de la santé publique, au ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, au ministre de l'environnement et du développement durable, au ministre du commerce et de l'artisanat, au ministre de l'industrie, de l'énergie et des

petites et moyennes entreprises et au ministre du développement et de la coopération internationale.

## Section II - Les laboratoires de recherche

Art. 9. - Les laboratoires de recherche auprès de la banque nationale de gènes sont créés par arrêté du ministre de l'environnement et du développement durable après avis du directeur général de la banque et du comité d'évaluation national ou sectoriel concerné.

Art. 10. - Le laboratoire est dirigé par un chef de laboratoire nommé par arrêté du ministre de l'environnement et du développement durable sur proposition du directeur général de la banque nationale de gènes pour une durée de 4 ans renouvelable deux fois.

## Section III - Les unités spécialisées

Art. 11. - La banque nationale de gènes comprend des unités scientifiques spécialisées et des unités administratives spécialisées qui sont créées par décision du ministre de l'environnement et du développement durable après avis du directeur général de la banque et du conseil scientifique.

Art. 12. - L'unité scientifique spécialisée est une structure formée d'une équipe de spécialistes qui contribuent aux activités scientifiques de la banque nationale de gènes pour un thème donné.

La banque nationale de gènes comprend les unités scientifiques spécialisées suivantes :

- unité d'inventaire, de collecte et d'évaluation des ressources génétiques,

- unité de stockage, de conditionnement et de classification des ressources génétiques,

- unité de multiplication, de plantation et de culture des tissus et des pollens,

- unité de qualité des ressources génétiques.

Art. 13. - L'unité administrative spécialisée est une structure formée d'une équipe de spécialistes qui contribuent aux activités administratives et scientifiques de la banque pour un thème donné.

La banque nationale de gènes comprend les unités administratives spécialisées suivantes :

- unité d'enregistrement et d'exploitation des ressources génétiques,

- unité d'échanges et de distribution des ressources génétiques et de relations avec les intervenants dans le domaine des ressources génétiques,

- unité d'informatique, de communication et d'archivage,

- unité d'entretien et de maintenance des équipements.

## CHAPITRE III

### Organisation administrative

#### Section I - Le directeur général

Art. 14. - La banque nationale de gènes est dirigée par un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre de l'environnement et du développement durable. Il prend, dans les limites de ses attributions, toutes les initiatives et décisions nécessaires pour le fonctionnement

de la banque nationale de gènes et il est chargé notamment de ce qui suit :

- présider le conseil d'établissement et le conseil scientifique et préparer leurs travaux,
- la direction administrative, financière, technique et scientifique de la banque nationale des gènes. Pour se faire, il exerce son autorité sur tout le personnel,
- assurer la coordination de l'activité scientifique des laboratoires et des unités scientifiques et administratives spécialisées et l'affectation du personnel de façon à garantir l'exécution efficace des attributions de la banque nationale de gènes,
- représenter la banque nationale de gènes auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires,
- préparer et présenter les rapports annuels scientifiques, administratifs et financiers concernant l'activité de la banque nationale de gènes au conseil d'établissement et au conseil scientifique,
- effectuer les opérations d'ordonnancement des recettes et des dépenses,
- conclure les marchés conformément à la réglementation en vigueur,
- promouvoir la coopération entre la banque nationale de gènes et les partenaires nationaux, régionaux et internationaux exerçant dans le domaine.

Art. 15. - Le directeur général peut, après avis du conseil d'établissement, déléguer sa signature au profit des agents soumis à ses pouvoirs conformément à la réglementation en vigueur.

### **Section II – Le secrétaire général**

Art. 16. - Le directeur général est assisté par un secrétaire général nommé par décret sur proposition du ministre de l'environnement et du développement durable conformément aux dispositions du décret n° 91-517 du 10 avril 1991 susvisé.

Art. 17. - Le secrétaire général de la banque nationale de gènes est chargé notamment de ce qui suit :

- suivre l'exécution des attributions des services juridiques, administratifs, financiers, comptables, commerciaux, de planification, de contrôle et d'évaluation,
- superviser l'entretien des équipements et des installations,
- exécuter les dispositions légales et réglementaires relatives à la tutelle administrative et les obligations à la charge de la banque nationale de gènes et inciter à leur respect,
- assurer le secrétariat du conseil scientifique.

### **Section III - Le conseil d'établissement**

Art. 18. - Le directeur général est assisté, pour diriger la banque nationale de gènes, d'un conseil d'établissement ayant un caractère consultatif composé comme suit :

- le directeur général de la banque nationale de gènes : président,
- un représentant du ministère de l'intérieur et du développement local : membre,
- un représentant du ministère des finances : membre,

- un représentant du ministère de l'enseignement supérieur : membre,

- un représentant du ministère de la recherche scientifique de la technologie et du développement des compétences : membre,

- un représentant du ministère de la santé publique : membre,

- deux représentants du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques : membres,

- deux représentants du ministère de l'environnement et du développement durable : membres,

- un représentant du ministère du commerce et de l'artisanat : membre,

- un représentant du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises : membre,

- un représentant du ministère du développement et de la coopération internationale : membre,

- un représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat : membre,

- un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche : membre,

- des personnalités scientifiques désignées en fonction de leur compétence scientifique reconnue dans le domaine : deux membres,

- des représentants élus parmi les chercheurs de la banque nationale de gènes : deux membres.

Le secrétariat du conseil d'établissement est assuré par le secrétaire général de la banque nationale de gènes.

Les membres du conseil d'établissement sont nommés par arrêté du ministre de l'environnement et du développement durable sur proposition des ministères et organismes concernés pour une période de quatre ans renouvelable une seule fois.

Le président du conseil d'établissement peut inviter toute personne ayant compétence dans les questions inscrites à l'ordre du jour du conseil pour contribuer aux travaux du conseil avec avis consultatif.

Art. 19. - Le conseil d'établissement est soumis, concernant ses attributions, les modalités de son fonctionnement, la périodicité de ses réunions, les modalités de convocation à ces réunions, la préparation de l'ordre du jour et le secrétariat aux dispositions du décret n° 97-938 du 19 mai 1997 susvisé et notamment ses articles 17, 18 et 19.

Le conseil émet ses avis à la majorité des voix de ses membres présents, la voix de son président est prépondérante en cas de partage.

## **CHAPITRE IV**

### **L'organisation financière**

Art. 20. - Les revenus de la banque nationale de gènes sont constitués des subventions octroyées par l'Etat pour l'équipement, le fonctionnement, la recherche et la formation et des subventions octroyées par les autres personnes publiques ou les autres organismes et organisations nationales et internationales et des legs et dons ainsi que des revenus des propriétés et services.

La banque nationale de gènes peut, par voie contractuelle, présenter des services moyennant rémunération comme les programmes de recherche, de formation, d'études et des expertises dans le domaine de conservation des ressources génétiques et leur préservation et valorisation.

Elle peut exploiter les brevets et autorisations et elle a la priorité dans l'élaboration des études et services demandés par l'Etat et les établissements publics dans le domaine de la conservation des ressources génétiques et leur préservation.

La banque nationale de gènes peut, par voie contractuelle et moyennant rémunération, procéder à l'échange des ressources génétiques sur le plan national et international.

Les conditions et les critères relatifs aux services et la commercialisation des ressources génétiques sont fixés par arrêté conjoint du ministre du commerce et de l'artisanat et du ministre de l'environnement et du développement durable.

#### CHAPITRE V

##### Dispositions diverses

Art. 21. - Est soumis obligatoirement à l'approbation du ministre de l'environnement et du développement durable conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et après avis du ministre des finances :

- le budget estimatif de gestion et d'investissement,

Art. 22. - Le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre de l'enseignement supérieur, le ministre de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences, le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le ministre de l'environnement et du développement durable, le ministre du commerce et de l'artisanat, le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, le ministre des finances, le ministre de la santé publique et le ministre du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 janvier 2007.

**Zine El Abidine Ben Ali**

#### NOMINATION

**Par arrêté du ministre de l'environnement et du développement durable du 27 janvier 2007.**

Monsieur Sadok Saïdani est nommé membre représentant le ministère de l'environnement et du développement durable au conseil d'administration de l'office national de l'assainissement, et ce, en remplacement de Monsieur Noureddine Ben Rejeb.

Le présent arrêté prend effet, à compter du 20 septembre 2006.

#### **MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE**

#### NOMINATION

**Par arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 27 janvier 2007.**

Monsieur Salem Hemissi, directeur classe exceptionnelle à la direction générale des ponts et chaussées, est nommé administrateur représentant le ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire au conseil d'administration de la société Tunisie Autoroutes, et ce, en remplacement de Monsieur Nasser Mamlouk.

#### **MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME, DE LA FAMILLE, DE L'ENFANCE ET DES PERSONNES AGEES**

#### NOMINATION

**Par décret n° 2007-186 du 29 janvier 2007.**

Madame Zeineb Abbassi épouse Bourguiba, professeur de l'enseignement secondaire, est nommée en qualité d'attachée de cabinet de la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées.

#### **MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE**

**Décret n° 2007-187 du 29 janvier 2007, portant approbation du statut particulier du personnel du centre informatique du ministère de la santé publique.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-9 du 1<sup>er</sup> février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001,

Vu la loi n° 92-19 du 3 février 1992, portant création du centre informatique du ministère de la santé publique, telle que modifiée par la loi n° 98-96 du 23 novembre 1998,

Vu la loi n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 95-103 du 27 novembre 1995,

Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l'exercice à titre professionnel d'une activité privée lucrative par les personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-1 875 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 95-1085 du 19 juin 1995, fixant les jours fériés donnant lieu à congé au profit des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au premier ministère,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2004-110 du 14 janvier 2004, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement du centre informatique du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu l'avis du Premier ministre,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le statut particulier du personnel du centre informatique du ministère de la santé publique, annexé au présent décret, est approuvé.

Art. 2. - Le Premier ministre, le ministre des finances et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 janvier 2007.

**Zine El Abidine Ben Ali**

## **NOMINATIONS**

**Par arrêté du ministre de la santé publique du 27 janvier 2007.**

Sont nommés membres au sein du conseil d'administration de l'hôpital Sahloul de Sousse, et ce, à partir du 1<sup>er</sup> décembre 2006 :

- Professeur Chedia Laoueni Kechrid : président du comité médical,

- Professeur Mohamed Laziz Ben Ayech : médecin chef de service,

- Professeur Habib Kechteli : médecin chef de service,

- Professeur Sofien Ben Ammou : médecin chef de service,

- Docteur Fethi Derbel : représentant des médecins maîtres de conférences agrégés et des médecins des hôpitaux exerçant au sein de l'hôpital,

- Docteur Anis Youssef : représentant des médecins hospitalo-universitaires exerçant au sein de l'hôpital,

- Monsieur Balkacem Ezemni : représentant du corps paramédical exerçant au sein de l'hôpital.

**Par arrêté du ministre de la santé publique du 27 janvier 2007.**

Madame Imen Zahwani Houimel est nommée membre représentant le ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger au conseil d'administration de l'hôpital Aziza Othmana de Tunis, en remplacement de Monsieur Samir Msalmeni, et ce, à partir du 5 décembre 2006.

## **MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SOLIDARITE ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER**

**Décret n° 2007-188 du 29 janvier 2007, fixant le montant dû pour ouvrir droit aux prestations sanitaires, les modalités et les procédures de bénéfice de la couverture sanitaire des diplômés.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 98-91 du 2 novembre 1998,

Vu la loi n° 65-17 du 28 juin 1965, étendant les régimes de sécurité sociale aux étudiants,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire,

Vu la loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle, telle que modifiée par le décret n° 98-953 du 27 avril 1998 et par la loi n° 2001-15 du 30 janvier 2001,

Vu la loi n° 2000-73 du 25 juillet 2000, relative à l'enseignement supérieur privé, telle que modifiée par la loi n° 2006-50 du 24 juillet 2006,

Vu la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d'assurance maladie,

Vu la loi n° 2006-51 du 24 juillet 2006, relative à la couverture sanitaire au profit des diplômés et notamment son article 2,

Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu l'avis des ministres de la défense nationale, de la santé publique, de l'éducation et de la formation, de l'enseignement supérieur et de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les Tunisiens titulaires des diplômes délivrés par les établissements de l'enseignement supérieur ou des diplômes jugés équivalents ainsi que les Tunisiens titulaires des diplômes de fin de formation, délivrés par les établissements sectoriels de formation professionnelle ou des diplômes jugés équivalents, bénéficient de la couverture sanitaire prévue par la loi n° 2006-51 du 24 juillet 2006 susvisée, durant une année suite à l'obtention d'un diplôme d'enseignement supérieur ou d'un diplôme de fin de formation ou de l'obtention de la décision d'équivalence, et ce, conformément aux conditions et modalités prévues par le présent décret.

La période de bénéfice de la couverture sanitaire au profit des personnes indiquées au premier paragraphe du présent article, débute à la date de l'obtention de l'attestation de réussite ou du diplôme d'enseignement supérieur ou du diplôme de fin de formation ou de la décision d'équivalence.

Art. 2. - Sont considérées titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur ou d'un diplôme de fin de formation les personnes ci-après citées :

- Les titulaires des diplômes prévus par la législation et la réglementation en vigueur et délivrés par les établissements de l'enseignement supérieur public ou privé titulaires d'une autorisation,
- les titulaires des diplômes jugés équivalents aux diplômes mentionnés au tiret premier du présent article,
- les titulaires des diplômes de fin de formation délivrés par les établissements sectoriels de formation professionnelle publics ou privés titulaires d'une autorisation ou des diplômes jugés équivalents.

Art. 3. - Pour bénéficier des prestations de soins prévues par le présent décret, l'intéressé doit être inscrit au bureau de l'emploi et du travail indépendant.

Art. 4. - L'immatriculation à la caisse nationale de sécurité sociale s'effectue sur demande présentée à la ladite caisse accompagnée d'une attestation d'inscription délivrée par un bureau de l'emploi et du travail indépendant et des documents nécessaires prévus par la législation et la réglementation en vigueur en matière de sécurité sociale.

Art. 5. - Le montant dû pour le bénéfice de la couverture sanitaire au profit des personnes susvisées à l'article premier du présent décret est fixé à cinq dinars.

Le montant prévu au premier paragraphe du présent article est exigible lors de la présentation de la demande d'immatriculation à la caisse nationale de sécurité sociale.

Art. 6. - Les structures sanitaires publiques et les policliniques de sécurité sociale prodiguent les prestations de soins aux intéressés sur présentation d'une carte de soins valable.

Art. 7. - Les frais des prestations de soins servies au profit des personnes mentionnées à l'article premier du présent décret sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et selon les dispositions des conventions conclues entre ladite caisse et les structures et les établissements sanitaires publics et les policliniques de sécurité sociale.

Art. 8. - Les ministres des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, de la défense nationale, de la santé publique, de l'éducation et de la formation, de l'enseignement supérieur et de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 janvier 2007.

**Zine El Abidine Ben Ali**